

עין משפט
נר מצוה

לר א מיי פטיו מהל' פסה"ת הלכה טו:
לח ב מיי פ"א מהל' תשובה לו ג סגנו עשין רעו:
הלכה ד:
לר ד מיי פרק טו מהלכות פסה"מ הלכה א והלכה יא ופי"ד מהלכות פרק פסח הלכה לח ה מיי פרק טו מהלכות פסה"מ הלכה א והלכה ד:

לכ ו מיי פ"ד מהלכות פרק פסח הלכה י:
ז מיי פ"א הלכה ח:

- תורה אור השלם**
- מוצאי שבתך תשמר וְעִשִּׂיתָ בְּאִשֶּׁר יִדְרָה לַיְחִידָה אֱלֹהֶיךָ בְּיָרְדָה אֲשֶׁר דְּבָרְךָ בְּפִיךָ: דברים כג, כד
 - וְזָבַח רְשָׁעִים תוֹעֵבָה אֶף כִּי בִּקְוָהוּ יִבְיָאָה: משלי כא, כו
 - שְׁמוֹר אֶת חֻדְשׁ הָאָבִיב וְעִשִּׂיתָ סֶסֶת לַיְחִידָה אֱלֹהֶיךָ כִּי בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב הוֹצִיאָךְ יְיָ אֱלֹהֶיךָ מֵמִצְרָיִם לְיֵלֶדֶת:

דברים טז, ט

- וְאִמְרַתֶּם וְכָסֵף פֶּסַח הוּא לַיְחִידָה אֲשֶׁר יִבְרַח פָּתִי בְּיָגִי יִשְׂרָאֵל בְּמִצְרָיִם אֲשֶׁר יִשְׂרָאֵל מִצְרָיִם בְּחֹדֶשׁ גִּבְּרָה אֶת מִצְרָיִם וְאֶת בְּחֵיתָהּ הֶחֱלֵל וְהִקָּדַשׁ וְשִׁתְתֹּהֶם: שמות כב, כו
- וְהָבִיתָ פֶּסַח לַיְחִידָה אֱלֹהֶיךָ כִּי בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב הוֹצִיאָךְ יְיָ אֱלֹהֶיךָ מִמִּצְרָיִם אֲשֶׁר יִבְרַח יְיָךְ לִשְׁכֹּן שְׁנוֹ שָׁם:
- דברים טז, ב
- זאת התורה לעלה למנוחך ולחַקֹּתָם וְלִאֲשֶׁם וּלְמִלּוּאִים וּלְזָבַח וּשְׁלִמִים:

- ויקרא יז, לו
- אֲשֶׁר צִוָּה יְיָ אֶת מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי בְּיוֹם צֵאתוֹ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְהִקְרִיב אֶת קִרְבָּנֵיהֶם לַיְחִידָה בְּחֹדֶשׁ סִינַי:

ויקרא יז, לח

- וְהִקְרַם אֶת יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַחֻטָּאת וְחָטָט אֶתָּה לַחֻטָּאת בְּמִקְוֶה אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת הַזֶּהֱלֶה:

מוסף רש"י

יש בעלים לאחר מיתה. ואם שמתו לסט בעלים אחרים ד'קרין היורש להוציא אתם (פסחים אה) א. דליכא תשובה. שאני מוכה על מילוי (שבועות ב:) למותר פסח. בין שפירש פסח ואזר ומתכפר באלו ואלך כי מנא? וכן שפירש מנחת לפסח. ויש קדוש פסח על סילן והואו סלואס ויטמורו מן העשות (פסחים ע) וכצ"י מנחות א. שקריב שלמים. מתעבד לו אחר הגבל (פסחים ט) לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר. היינו שלמים כשקריב לנחל מכל כלן ואוכל בקר זכר ונקבה (שם ורמקו ט) ואצ"י דעלה בזה גי' מן האלן ומן הבקר. אצ"ה שלמים אחר. דמי דאס אילני הפרשה לא לסט כליל (מנחות פג: פסחי:) הואיל וגלי' בציניה, בלי בשאר עבודות (בבאי פירוש) אישם לא נאמר בו הוא אלא לאחרא אמוראי. כפישרט לו אס חקיקטו ואלא הכין ממונה אס לא אס הוא, והילכך אס לא חילטיל בשלם לשמו דמי דאס חקיקטו מתי הוא והקטירה לא עיקר הוא, וילכא למימר הוא אשם ולא שקטריי אימוריו שלם לשמו. דאס חקיקטו שלם והקטירו כשר אשם כשר כדלמירין בפרק תמיד נשמת במתכת פסחים (נגו:) דעמלאו אימוריו לא אכלדו לא כעבד כפרה ואלכל הבשר, אבל פסח וטמא לאשמו ורבי אליעזר לטעמיה דאית ליה עכוזה באשם ולא מוקי ליה למימר אכל אשם לא נאמר בו הוא כו': **כל מקום שנאמר הוא בוביחה.** פירש בקונטרס ולא גרסינן ליה משום דליתיה צברייתא דלקמן ואין למשוק בשביל כך הספריים דאפשר שהיא צברייתא בשום מקום כגוספתא:

שיטה מקובצת

הוא לעכב בין הבא בין הבא. לכן חוס' טו'ן, אצ"י דאל' נאס לעכב (בבאי הוה) אלא (בוביחה) מי'מ הוה) משמע כהיינו שציומי לך במקום (אחר), וכבר הכחית

למנוס (מכילתא) עבודתו. אשכחן וביחא (בבא) אלא (בעכב) עבודתו. אשכחן וביחא (בבא) אלא (בעכב) עבודתו דכתיב וזה פסח הוא וכן שני קודש וכן שני בעלים ולכך בני בשאר עבודות מנלן אף בשני קודש לעכב, ולמנוס בשני בעלים, ומשני כיון דגל' גלי כלומר הואיל דמשום שאר עבודות מצינה בשני קודש למנוס, כמו כן שני לעכב. וכן בשני בעלים בין למנוס בין לעכב. ויח' (הלן) בין שני קודש בין שני בעלים. ע"כ: רש"י: ד"ה הוא לעכב וכו': ס"א הוא לעכב בין הסא וכן הסא, כלומר בין כשני קודש ובין כשני בעלים, דספק הוא משמע כהיינו יחא, לשמו שאר שלא לשמו פסול. והוא תירויו הייית משמע כלומר כשהוא עשוי כמנומן: תור"ח ואברהם. הלכך מוקי ליה לשינוי קודש. וז"ל חוס' הרי"ם, וז"ל דלוחו פסוק דועשית משמע שני קודש דמשמע כל כשיומי דפסח, ולאח שני דפסול ככל עבודות, שני קודש הוא, דשניו בעלים אינו בדי' עבודות כי אס ע"מ למוק:

ז:

עולה דורון היא. אע"ג דאעשה מכפרת יותר מחטאת דהא מכפרא מקיבעא: **ריצה** פרקליט. אע"ג דליכא עולת יח יולדת ומנורע ונזיר דלא מייתי קרבן אלא לאישתרוי בקדשים כדאמר בפרק בתרא דכריתות (דף כו.) ואפילו יח ס' חטאתם קודמת לעולה דלא חלקה תורה:

ואמרתם יזבח פסח. האי קרא כתיב ברישא קשור את חודש האביב הזה ליה לאוקומי [בשניו בעלים] בלס אינו ענין אלא משום דכילל ציה כל עבודות דכתיב ועשית פסח [דמשמע] מסתמא כל עשיות הלכך מוקי ליה לשניו קודש: **וזבחת פסח.**

בסוף התורה (מנחות פג.) דריש לה בשמנה לדבר שנחוצה [שהיא בזה מן החולין] והסם בגמרלא [פג:] נמי מייתי דרשא בעלים **ומאי** נידו **שלמים.** דעולה ליכא למימר דלינה בזה מכל לאן ובקר כדפי' בקונטרס דלינה בזה נקבה ועוד איכא לקמן [ט.] מלתא קראי וההוא דלס כגש מוכח כהדיא דהוי שלמים ועוד דדוחין קדשים קלים אכל קדשים קלים ולא אכל קדשי פסח כדלקמן (סס):

וזבחת פסח לדברך נחמן. בסיפרי פרשת עשר תעשר דריש כולוה בשניו קודש והכי איתא הסם וזבחת יא אין לי אלא זביחה שאר עבודות מנין ואשניו [קודש] בא קאי ת"ל ועשית יכול אף הקטר חלבו ת"ל וזבחת. ואין זה בטוגיא יב: שלנו: **הוא לעכב בין הבא בין הבא.** בשניו קודש בכל עבודות

בשניו בעלים צביחה אע"ג דהוא צביחה כתיב בפרשת בזה אל כשהוא עשוי כמלואו כדפי' בקונטרס והשתא הא דקאמר אשכחן זביחה שאר עבודות מנא לן אשניו בעלים קאי עוד יש נפול דבין בשניו קודש בין בשניו בעלים קבעי מנא לן לעכב דהוא קאי דוקא אזביחה ומדאפקיה רחמנא לשניו בעלים בלשון שניו קודש אית לן לאוקומי הא יב: דזביחה לעכב בין בשניו בעלים בין בשניו קודש ושניויא דהואיל וגלי גלי לא ניחא להאי פירושא כמו לפירוש קמא: **מה שלמים בין בוביחה בין בשאר עבודות לא חלקת בהן.** ואצ"י כיון דכתיב ועשית פסח לעכב בשניו קודש בכל עשיות לשמוק קרא מוציחה ומימי משלמים דמה שלמים לא חלקת בין בשניו קודש לשניו בעלים למנוה אף לפסח לא תחלוך לעכב: **אלא הוא למח א"י.** לקמן בפרק בית שמאי (דף לו:) ובפסחים פירק מי שהיה טמא (דף ו) דריש הוא דפסח למעוטי תמורת פסח ותרי הוא כתיבי ובפסחים בסוף תמיד נשחט (דף סג:) דריש רבי אליעזר מהוא דפסח לא הוא כשר לשם אחרים ולא אחרים כשרין לשמו ורבי אליעזר לטעמיה דאית ליה עכוזה באשם ולא מוקי ליה למימר אכל אשם לא נאמר בו הוא כו': **כל מקום שנאמר הוא בוביחה.** פירש בקונטרס ולא גרסינן ליה משום דליתיה צברייתא דלקמן ואין למשוק בשביל כך הספריים דאפשר שהיא צברייתא בשום מקום כגוספתא:

לחטאת שתהא שחיטה לשם

ז:

מכפרא מקיבעא: **ריצה** פרקליט. אע"ג דליכא עולת יח יולדת ומנורע ונזיר דלא מייתי קרבן אלא לאישתרוי בקדשים כדאמר בפרק בתרא דכריתות (דף כו.) ואפילו יח ס' חטאתם קודמת

כל הזבחים פרק ראשון זבחים

מקיבעא לא מכפרא. חטאת אעשה: **מקופיא מכפרא.** הלכך על מי שמחוייב עולה כשרה כיון [דהפריש] יח עולה שייכי כולוה עשה שבדיו אעולה ומו לא שיך חטאת גביה אכל מי שלא הפריש כלום ועצירות עשה בדיו שיך חטאת גביה דלילו הוה ממחייב חטאת מכפר עשה מקופיא הלכך חילל שמיא אטמאתו יח שנשחטה לשמו לפוסלה: **לאחר מיסה.** שמת צעליה והקריצה היורש: **פסולה.** לא עלתה יח וזכרך **היורש:** **פסולה.** לא עלתה **יש צעלים.** שהיורש הוא צעליה: **דוקא קאמר מר.** אי פלוגי יח אדרבא זעמי לאמיו אחריתי או דלמלא דאי איכא כמה עשה גביה דיורש מכפרא אס לא שינה צה ומיחו היכא דשני לא צעי לאמיו אחריתי דהא איהו לא נדר מידי: **עולה דורון היא.** אינה בזה לכפר על עשה כפרה ממנ אלא אחר שפכרה התשובה על העשה היא בזה להקבלת פנים כאלם שסרה במלך וריצהו ע"י פרקליטין וכשבא להקביל פניו מציא דורון בדיו: **הידי דמי.** כלומר הידי דמי שמהא בזה לכפרה: **אי דלינא תשובה.** אעצירות עשה שבדיו: **זכר רשעים תועבה.** פסוק הוא במשלי (כא): **למה בזה לפני עולה.** כל מקום שמציא חטאת ועולה חטאת קודם כדליף לקמן בפרק כל המדיר (דף פט:): **פרקליט.** מלך טוב: **פסח מנלן.** יח בין למנוה בין לעכב דקס"ד לא אחי לן כשאר זבחים משלמים דלא כתיב כשהוא קרא דזאת התורה לעצרת

כל הזבחים מיניה למנוס [לעיל ד:]: **מוסר הפסח.** שאכז ומתכפר יח כשאר ונמנא הראשון: **לדבר הכא מן האלן ומן הבקר.** היינו שלמים שהן באין מכל לאן ומכל בקר בין זכרים ונקבות מה שאין כן בשאר זבחים שהוקצו או בזכר או בנקבה עולה ואשם הוקצו בשזכרים חטאת הוקצו בנקבות והוקצו בזכרים כגון עשיר נשאל אינו בזה בנקבה: **למנוס בשניו קודש.** בכלוה יח עשיות ילפינן מיניה דהא כתיב ועשית: **הוא.** משמע יח פסח הוא בזהויות **דכא.** לשמו כשר שלא לשמו פסול: **דכא והכא.** בשניו קודש ובשניו בעלים דהוא משמע אחריו כשהוא עשוי כמלוות משמע: **ואשכחן ציטה**

בשניו **קודש ובשניו יא:** בעלים **ציוס** **זווסו.** סמוך לזאת התורה ודרשנין סמוכין ציוס זווסו להקריב את קרביניהם לרצות קרבתם שלא הזכורו כמקרא צענין שלמעלה: **אף כל כו'. הלכך יח** מנוה בפסח יב: ילפינן משלמים דרבינן לכו לעיל [ד:] לשניו קודש ולשניו יח בעלים יח (ועשית פסח לעכב בכל עשיות) בשניו קודש. ואמרתם וזה פסח לעכב צביחה בשניו בעלים: **וששלמים.** כלומר כיון דגלי קרא עכוזה צביחה ילפינן שאר עבודות לעכוזה מהיקשא דמנוה כשלמים מה שלמים כו': **ה"ג אלא הוא למח לי לדכסניא וכו' יח אכל אשם לא נאמר כו'. וי"ג כל מקום שנאמר צביחה יח:** אינו אלא לעכב דהך צרייתא לקמן היא בפירקין [ג:] **דינא ד' יח אליעזר ורבי יהושע וי"ג ליה: לדכסניא.** כלומר לגלוי על הוא דגבי אשם דלא ילפינן פסול מיניה כדמהדר ליה רבי יהושע לר' אליעזר לקמן בפירקין (דף י:): שהיה דורש אשם הוא לשמו כשר שלא לשמו פסול וקא מהדר ליה רבי יהושע פסח נאמר בו הוא צביחה לפיכך שלא לשמו פסול אכל אשם כו':

ולקח (א) [לעיל ג:] (ב) לעיל דף ד: ע"ש פסחים סא. ע"ש, (א) יומא פו. [שנועזת יב:] ירושלמי יומא פ"ח ה"ז, כההדרין פ"י (ד) ע"י ת"כ מצורע ספ"ג, (ה) [מלבי רש"י (אויב טו, כ) מרגוש פרקליטי חזירי, ערוך, (ו) ספרי ראה פסוק קבח, ירוש' פסחים פ"ה ה"ב, (ז) ספרי שם פסוק קבט, (ח) [לקמן ט.] פסחים ע: מנחות פג:, (ט) מכלילת בא פ"ד, ירוש' תרומות פ"א סה"א, פסחים פ"ה ה"ב, שקלים פ"ב ה"ד, יבמות פ"ה ה"ב, (י) [ע"י לקמן ד: מ"ז: מנחות נב:], (כ) לעיל יח ולקמן: (מנחות (מנחות) (ד) ת"כ ויקרא חובה פ"ח ה"ז, פ"א ה"ג, ירוש' פסחים שם, (ט) לקמן י: (פסחים נט.,) [ע"י רש"י שמדך על קטשית:]

(א) [לעיל ג:] (ב) לעיל דף ד: ע"ש פסחים סא. ע"ש, (א) יומא פו. [שנועזת יב:] ירושלמי יומא פ"ח ה"ז, כההדרין פ"י (ד) ע"י ת"כ מצורע ספ"ג, (ה) [מלבי רש"י (אויב טו, כ) מרגוש פרקליטי חזירי, ערוך, (ו) ספרי ראה פסוק קבח, ירוש' פסחים פ"ה ה"ב, (ז) ספרי שם פסוק קבט, (ח) [לקמן ט.] פסחים ע: מנחות פג:, (ט) מכלילת בא פ"ד, ירוש' תרומות פ"א סה"א, פסחים פ"ה ה"ב, שקלים פ"ב ה"ד, יבמות פ"ה ה"ב, (י) [ע"י לקמן ד: מ"ז: מנחות נב:], (כ) לעיל יח ולקמן: (מנחות (מנחות) (ד) ת"כ ויקרא חובה פ"ח ה"ז, פ"א ה"ג, ירוש' פסחים שם, (ט) לקמן י: (פסחים נט.,) [ע"י רש"י שמדך על קטשית:]

למנוס (מכילתא) עבודתו. אשכחן וביחא (בבא) אלא (בעכב) עבודתו. אשכחן וביחא (בבא) אלא (בעכב) עבודתו דכתיב וזה פסח הוא וכן שני קודש וכן שני בעלים ולכך בני בשאר עבודות מנלן אף בשני קודש לעכב, ולמנוס בשני בעלים, ומשני כיון דגל' גלי כלומר הואיל דמשום שאר עבודות מצינה בשני קודש למנוס, כמו כן שני לעכב. וכן בשני בעלים בין למנוס בין לעכב. ויח' (הלן) בין שני קודש בין שני בעלים. ע"כ: רש"י: ד"ה הוא לעכב וכו': ס"א הוא לעכב בין הסא וכן הסא, כלומר בין כשני קודש ובין כשני בעלים, דספק הוא משמע כהיינו יחא, לשמו שאר שלא לשמו פסול. והוא תירויו הייית משמע כלומר כשהוא עשוי כמנומן: תור"ח ואברהם. הלכך מוקי ליה לשינוי קודש. וז"ל חוס' הרי"ם, וז"ל דלוחו פסוק דועשית משמע שני קודש דמשמע כל כשיומי דפסח, ולאח שני דפסול ככל עבודות, שני קודש הוא, דשניו בעלים אינו בדי' עבודות כי אס ע"מ למוק: